



Rokin 54
1012 KV Amsterdam
+31(0)20 888 1477

jamhoreca.nl
KVK: 66449324
BTW: NL856558424B01

Beste Femke,

Welkom bij JAM! Wij zijn de snelst groeiende werkgever in de horeca met meer dan 8.000 enthousiaste medewerkers. Zij werken voor uiteenlopende klanten verspreid door heel Nederland.

JAM! is jouw (formele) werkgever, maar je werkt feitelijk bij The Dutch Crew B.V. om onder hun leiding en toezicht de feitelijke werkzaamheden te verrichten. The Dutch Crew B.V. maakt in overleg met jou de planning en communiceert deze met jou. JAM! bemoeit zich hier absoluut niet mee. Na afloop van een periode geeft The Dutch Crew B.V. de gewerkte uren door aan JAM!.

De salarisbetaling doet JAM!. Wij doen dit voor jou op rekeningnummer: **NL14ABNA0415143527**. Controleer jouw payrollovereenkomst en loonheffingsformulier goed. Mocht je vragen hebben of onjuistheden zien, dan horen wij dit graag van je zodat we dit voor je kunnen aanpassen.

Je ontvangt van ons van iedere loonbetaling een loonstrook waarop de door jou gewerkte uren gespecificeerd staan. De loonstrook ontvang je in jouw MyJAM! account na de verwerking van jouw uren. Deze app kun je downloaden in de App Store of Google Play. Om op de hoogte te blijven van documenten die geüpload worden, kun je de pushnotificaties aanzetten, zodat je meldingen ontvangt via de MyJAM! app. Naast de melding die je kunt ontvangen via de MyJAM! app, ontvang je sowieso een melding per e-mail op mailadres: **femkekljisen1@gmail.com**.

Mocht je op dit moment of tijdens jouw dienstverband vragen hebben over de payrollovereenkomst, het werken voor de opdrachtgever, loonstroken, loon, vakantiedagen, CAO, JAM! of andere zaken, bekijk dan onze FAQ (support.jamhoreca.nl). Is je vraag niet beantwoord? Wij hebben een vast team die jou te woord staat en je helpt met vragen die je hebt. Stuur dan een bericht via de MyJAM! app, een e-mail naar data@jamhoreca.nl of bel ons op **020-8881477**.

Samen met The Dutch Crew B.V. is het ons doel om de beste werkgever in de horeca te zijn. Wij zullen voor, tijdens en na jouw dienstverband bij JAM! alles in het werk stellen om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Team JAM!

PAYROLLOVEREENKOMST (OPROEP) VOOR BEPAALDE TIJD

De ondergetekenden:

- I. JAM! B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer De Kruijff (hierna: JAM!);

en
- II. Femke Klijsen, Boezemstraat 15 B, 3034 EE Rotterdam, geboren op 03-07-2001, (hierna: Oproepkracht).

Hebben het volgende in aanmerking genomen:

- A. Deze arbeidsovereenkomst is een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 Burgerlijk Wetboek (BW). Oproepkracht is geworven door The Dutch Crew B.V. (hierna: Opdrachtgever) en zal ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
- B. JAM! zal in het kader van de overeenkomst tussen haar en Opdrachtgever de administratieve taken van het werkgeverschap voor Opdrachtgever vervullen.
- C. Opdrachtgever heeft incidenteel werkzaamheden beschikbaar in de functie van bar/runner. Een beschrijving van deze functie kan de Oproepkracht raadplegen op referentiefunctieshoreca.nl. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd bij Opdrachtgever. Oproepkracht heeft zich bereid verklaard om op verzoek van JAM! de hiervoor bedoelde (incidentele) werkzaamheden te verrichten.
- D. Partijen zijn voornemens om een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege eindigt. Oproepkracht is zich ervan bewust dat partijen thans niet kunnen vaststellen hoe vaak en voor hoeveel uren Oproepkracht zal worden opgeroepen. Oproepkracht is zich er tevens van bewust dat Oproepkracht uitsluitend het daadwerkelijke aantal gewerkte uren krijgt uitbetaald.
- E. Opdrachtgever roept Oproepkracht zelf op zodra Opdrachtgever incidenteel werk voorhanden heeft voor de functie van bar/runner.
- F. Oproepkracht verplicht zich om aan een oproep van Opdrachtgever gehoor te geven.

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Duur/functie/standplaats/proeftijd

1.1

- 1.2 Oproepkracht treedt met ingang van 18-06-2025 bij JAM! in dienst. Deze payrollovereenkomst is voor bepaalde tijd gesloten en eindigt van rechtswege op 17-06-2026, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. JAM! zegt hierbij alvast aan dat de samenwerking tussen JAM! en Oproepkracht na voornoemde einddatum niet wordt voortgezet. Dit is slechts anders indien JAM! tenminste één maand voor de einddatum een payrollovereenkomst aan Oproepkracht voorlegt.

1.3

Oproepkracht is werkzaam in de functie van bar/runner. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij Opdrachtgever. Een beschrijving van deze functie kan Oproepkracht raadplegen op referentiefunctieshoreca.nl. Op verzoek van zowel JAM! als Opdrachtgever is Oproepkracht gehouden om ook andere werkzaamheden (dan de werkzaamheden zoals genoemd in de functieomschrijving) te verrichten. Indien Opdrachtgever de samenwerkingsovereenkomst met JAM! niet nakomt, is Oproepkracht gehouden (enkel) op verzoek van JAM! zijn werkzaamheden neer te leggen met behoud van salaris. Het is

Oproepkracht in dat geval ook niet toegestaan om via een andere werkgever of iedere andere vorm van feitelijke tewerkstelling werkzaamheden te verrichten bij Opdrachtgever.

- 1.4 Oproepkracht verricht de arbeid gewoonlijk vanuit Amsterdam. Op verzoek van JAM! B.V. en/of Opdrachtgever is Oproepkracht verplicht zijn werkzaamheden ook bij bedrijven/bedrijfsonderdelen, die onderdeel uitmaken van het concern van opdrachtgever, zijn werkzaamheden te verrichten.
- 1.5 Indien de werkzaamheden van Oproepkracht een looptijd hebben van langer dan zes maanden, geldt er een proeftijd van één maand. Gedurende deze maand kan zowel JAM! als Oproepkracht de payrollovereenkomst beëindigen. Indien de werkzaamheden van Oproepkracht een kortere looptijd hebben dan zes maanden, is er geen proeftijd van toepassing. Ten aanzien van de duur en de voorwaarden van de proeftijd geldt hetgeen hieromtrent is bepaald in titel 7.10 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 2 Bedrijfsreglement/cao

- 2.1 Op deze payrollovereenkomst is de Horeca-cao van toepassing, hierna: "de cao". Eventuele wijzigingen en/of vervangingen van de cao zijn ook van toepassing op deze payrollovereenkomst.
- 2.2 Op deze payrollovereenkomst zijn, naast de cao, de bedrijfsreglementen (waaronder het verzuimprotocol) van zowel JAM! als Opdrachtgever van toepassing. Een actuele versie van het binnen JAM! geldende bedrijfsreglement kan Oproepkracht raadplegen in MyJAM!. Het bij de Opdrachtgever toepasselijke bedrijfsreglement wordt door de Opdrachtgever aan Oproepkracht overhandigd.
- 2.3 JAM! en Opdrachtgever zijn bevoegd de bepalingen van deze payrollovereenkomst en die van het bedrijfsreglement eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde reglementen maken onderdeel uit van deze payrollovereenkomst.
- 2.4 Door ondertekening van deze overeenkomst geeft Oproepkracht toestemming voor het verstrekken van een elektronische opgave van de in artikel 7:655 BW genoemde gegevens.

Artikel 3 Arbeidsvoorwaarden/arbeidsduur/verplichtingen Oproepkracht

- 3.1 Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden (zoals o.a. vakantiedagen en het betaald verlof waarop Oproepkracht aanspraak heeft) worden vastgesteld met inachtneming van de cao. Het salaris van Oproepkracht bedraagt bij indiensttreding € 14,40 bruto per uur, vermeerderd met 8% vakantiebijslag over de daadwerkelijk gewerkte uren.
- 3.2 De arbeidsduur van Oproepkracht bedraagt 0 uur per week. Oproepkracht werkt op variabele tijdstippen. Oproepkracht houdt zich beschikbaar om op maandag tot en met zondag werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, na daartoe door Opdrachtgever te zijn opgeroepen. Opdrachtgever is alleen dan gehouden Oproepkracht op te roepen en te werk te stellen, indien Opdrachtgever voor Oproepkracht werk beschikbaar heeft. Oproepkracht is gehouden gehoor te geven aan een oproep van Opdrachtgever. De oproepen zullen doorgaans digitaal (per mail) worden gedaan en indien mogelijk uiterlijk 24 uur voordat de werkzaamheden een aanvang moeten nemen.
- 3.3 Elk verzoek van Oproepkracht tot wijziging van functie, arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld in het kader van de driehoeksverhouding Werknemer/JAM!/Opdrachtgever. Dit betekent dat JAM! alleen aan een dergelijk verzoek tegemoet kan komen indien zowel het bedrijfsbelang van JAM! als dat van Opdrachtgever daaraan niet in de weg staat.
- 3.4 Oproepkracht krijgt zijn salaris wekelijks en giraal uitbetaald.
- 3.5 Bij uitdiensttreding zullen eventuele min uren c.q. negatief saldo, als gevolg van te veel opgenomen vakantie uren, verrekend worden met de laatste salarisbetaling.

- 3.6 Indien Oproepkracht voornemens is om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Opdrachtgever, dient Oproepkracht dit voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst kenbaar te maken aan JAM!
- 3.7 Oproepkracht zal elke wijziging in persoonlijke omstandigheden, van adres en/of telefoonnummer direct doorgeven aan JAM! en opdrachtgever.
- 3.8 Oproepkracht is verplicht kennis te nemen, hetzij schriftelijk dan wel middels een mondelinge uitleg, van de risico-inventarisatie van de werkplek en de voorschriften en aanwijzingen hieruit nauwgezet op te volgen. Oproepkracht verklaart door ondertekening van deze overeenkomst bekend en akkoord te zijn met de risico-inventarisatie van Opdrachtgever.
- 3.9 Oproepkracht is verplicht zelf zorg te dragen voor opgave aan Belastingdienst van eventueel ontvangen fooien/tips. JAM! verklaart hierbij geen bemoeienis te hebben in welke vorm dan ook met ontvangst, verdeling e.d. van fooien/tips.
- 3.10 JAM! houdt in het kader van de sociale verzekeringen van de Oproepkracht premies in op het loon van Oproepkracht en draagt deze af aan UWV.

Artikel 4 Arbeidsongeschiktheid

- 4.1 In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte informeert Oproepkracht JAM! en Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 11:00 uur 's ochtends. Oproepkracht informeert JAM! per mail gericht aan data@jamhoreca.nl en Opdrachtgever schriftelijk dan wel telefonisch, conform de met Opdrachtgever gemaakte afspraken daaromtrent. Bij de melding moet het juiste verpleegadres en de juiste contactgegevens worden vermeld, evenals de ingeschatte duur van verzuim.
- 4.2 Indien de arbeidsongeschiktheid van Oproepkracht is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde op grond van artikel 6:107a BW aansprakelijk is, is Oproepkracht verplicht om op eerste verzoek van JAM! de relevante informatie over die gebeurtenis alsmede de personalia van de aansprakelijke aan JAM! te verstrekken. JAM! behandelt de verzuimregistratie en re-integratie en hierbij geef je toestemming dat de relevante informatie ook met JAM! wordt gedeeld.

Artikel 5 Pensioen

- 5.1 Oproepkracht moet, indien en voor zover Oproepkracht aan de voor deelneming geldende voorwaarden voldoet, met ingang van het eerst mogelijke tijdstip deelnemen aan de bij JAM! geldende (collectieve) pensioenregeling.
- 5.2 Het gedeelte van de premiekosten dat voor rekening komt van Oproepkracht wordt iedere maand op het salaris ingehouden.
- 5.3 Op de (collectieve) pensioenregeling is het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder van toepassing. Oproepkracht verklaart een afschrift van dat reglement te hebben ontvangen. Het reglement en nadere informatie is ook te vinden op [Pensioenfonds Horeca en Catering \(phenc.nl\)](https://phenc.nl). JAM! heeft zowel gedurende als na afloop van de payrollovereenkomst het recht eenzijdig wijzigingen door te voeren in de pensioenovereenkomst, bijvoorbeeld in geval van wijziging van het pensioenreglement.

Artikel 6 Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

JAM! is gedurende de eerste 26 weken van de duur van de payrollovereenkomst alleen het loon aan Oproepkracht verschuldigd over de periode(n) dat Oproepkracht daadwerkelijk arbeid heeft verricht. Voor zover Oproepkracht (tevens) kwalificeert als een invalkracht nuluren in de zin van de cao geldt dat JAM! ook

na de voornoemde 26 weken slechts loon is verschuldigd over de periode(n) dat de invalkracht nuluren daadwerkelijk arbeid heeft verricht.

Artikel 7 **Verbod van nevenwerk**

- 7.1 Oproepkracht is gehouden om bij het aangaan van deze payrollovereenkomst opgave te doen van alle (betaalde en onbetaalde) nevenwerkzaamheden, die hij op dat moment reeds verricht.
- 7.2 Het is Oproepkracht tijdens de duur van het dienstverband verboden om al dan niet betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever/JAM! Oproepkracht dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij Opdrachtgever/JAM! Opdrachtgever/JAM! onthoudt slechts toestemming indien hij dat kan rechtvaardigen met een objectieve reden.

Artikel 8 **Geheimhoudingsbeding**

Oproepkracht verplicht zich tot volledige geheimhouding van alle feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de onderneming van JAM! en/of Opdrachtgever en aan JAM! en Opdrachtgever gelieerde ondernemingen (zoals producten, relaties, werkwijze, enzovoorts). Het is Oproepkracht derhalve onder andere verboden om deze feiten en omstandigheden mondeling, schriftelijk, via e-mail, internet, sms of anderszins aan derden (collega's daaronder begrepen) kenbaar te maken en/of op enigerlei wijze buiten de onderneming te brengen (bijvoorbeeld door verzending van deze gegevens naar het privé e-mailadres), tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van JAM! of Opdrachtgever. Deze verplichting geldt zowel tijdens de duur van deze payrollovereenkomst als na beëindiging daarvan.

Artikel 9 **Uitlatingen over JAM!/Opdrachtgever**

Het is Oproepkracht verboden om zich op welke wijze dan ook (waaronder via e-mail, Facebook, een weblog of instant messaging zoals 'Whatsapp') grievend of anderszins onaanvaardbaar uit te laten over JAM! en/of Opdrachtgever en/of collega's en/of andere bedrijfsaangelegenheden. Deze verplichting geldt zowel tijdens de duur van deze payrollovereenkomst als ook na de beëindiging daarvan.

Artikel 10 **Verbod ten aanzien van overige werknemers**

Het is Oproepkracht verboden om werknemers van JAM! alsmede werknemers van de aan JAM! gelieerde ondernemingen, direct of indirect te bewegen om hun payrollovereenkomst te beëindigen. Deze verplichting geldt zowel tijdens de duur van deze payrollovereenkomst als na beëindiging daarvan.

Artikel 11 **Teruggavebeding**

Oproepkracht is verplicht om bij het einde van de payrollovereenkomst en/of op eerste verzoek van de JAM! (bijvoorbeeld in geval van ziekte) alle eigendommen van JAM! en/of Opdrachtgever, elektronisch opgeslagen informatie daar uitdrukkelijk onder begrepen, aan JAM! en/of Opdrachtgever in goede staat terug te geven zonder daarvan enig afschrift/kopie te behouden. Komt Oproepkracht deze afspraak niet, althans niet naar behoren na, dan is gehouden de daardoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 12 **Boetebeding**

- 12.1 Indien Oproepkracht in strijd handelt met een van de bijzondere bedingen (artikel 7 tot en met 11) of de laatste twee zinnen van artikel 1.3 van deze payrollovereenkomst, verbeurt Werknemer ten behoeve van JAM! een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere overtreding en van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is niet vereist voor de opeisbaarheid van de boete. Van de leden 3 en 5 van artikel 7:650 BW wordt voor zover nodig afgeweken.

- 12.2 JAM! is bevoegd om af te zien van het innen van de hiervoor genoemde boete en in plaats daarvan van Oproepkracht te verlangen dat Oproepkracht de volledige schadevergoeding betaalt. In alle gevallen is JAM! tevens bevoegd om nakoming van Oproepkracht te verlangen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Oproepkracht voor schade aan JAM! of aan derden

Indien Oproepkracht bij de uitvoering van zijn werkzaamheden schade aan JAM!, Opdrachtgever of aan derden toebrengt, is Oproepkracht ook buiten de gevallen waarbij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid gehouden tot vergoeding van die schade, indien Oproepkracht daarvoor verzekerd is.

Artikel 14 Identificatie/vreemdelingen

Inleners/opdrachtgevers zijn verplicht de identiteit van ingeleende werknemers te controleren. Om die reden is Oproepkracht verplicht tijdens de werkzaamheden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen om zich bij eventuele controles te kunnen identificeren. Ook kan en mag JAM! vanwege deze identificatieplicht de volgende persoonsgegevens van Oproepkracht aan de Opdrachtgever verstrekken:

- naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
- geboortedatum;
- specificatie van de gewerkte uren;
- nationaliteit;
- soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur;
- als dat van toepassing is (bij een werknemer van buiten de EER en Zwitserland), de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning (incl. BSN) of notificatie. In dat geval wordt ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de inlener verstrekt.

Artikel 15 Einde payrollovereenkomst

- 15.1 Deze payrollovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag waarop Oproepkracht recht heeft op een AOW-uitkering, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.
- 15.2 Deze payrollovereenkomst kan door beide partijen tussentijds met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en tegen het einde van de kalendermaand worden opgezegd. Ten aanzien van de procedure rondom beëindiging van deze payrollovereenkomst, met inbegrip van de vereisten en de opzegtermijn, geldt hetgeen hieromtrent is bepaald in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek.
- 15.3 Indien Oproepkracht een werkdocument (verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning) heeft, dient deze altijd geldig te zijn. Mocht deze zijn verlopen en/of ontbreken, zal deze payrollovereenkomst van rechtswege worden beëindigd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op deze payrollovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.



Rokin 54
1012 KV Amsterdam
+31(0)20 888 1477

jamhoreca.nl
KVK: 66449324
BTW: NL856558424B01

Aldus overeengekomen en in tweevoud voor akkoord ondertekend.

Plaats: Amsterdam
Datum: 18-06-2025

Namens JAM! B.V.
Minke de Kruijff

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Minke de Kruijff', is written over a horizontal line.

Plaats: Amsterdam
Datum: 18-06-2025

Oproepkracht
Femke Klijsen



Rokin 54
1012 KV Amsterdam
+31(0)20 888 1477

jamhoreca.nl
KVK: 66449324
BTW: NL856558424B01

SAMENVATTING ARBEIDSVOORWAARDEN

In deze samenvatting worden de voorwaarden gespecificeerd. Deze zijn van toepassing op jouw werkzaamheden bij The Dutch Crew B.V.. De samenvatting is een integraal onderdeel van de payrollovereenkomst en bij wijzigingen wordt een nieuwe verstrekt.

Hieronder vind je de voorwaarden:

Naam opdrachtgever	: The Dutch Crew B.V.
Adres	: Hornweg 64
Postcode en vestigingsplaats	: 1044 AN Amsterdam
Telefoonnummer	:

Begindatum arbeidsovereenkomst	: 18-06-2025
Einddatum arbeidsovereenkomst	: 17-06-2026
Functie	: bar/runner

Als bar/runner wordt ook verwacht om werkzaamheden uit te voeren welke Opdrachtgever redelijkerwijs kan vragen of bij arbeidsongeschiktheid de arbodienst als passend beschouwt.

Bruto uurloon	: €14,40
Vergoeding(en)	: € 0,23 per kilometer